

1500469-56.2021.8.26.0415

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JONAS FERREIRA ANGELO DE DEUS

Comarca: Palmital

Foro: Foro de Palmital

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 11/03/2022

... pela pratica de ato infracional de tráfico de drogas. Relata que já havia sido apreendido 4 (quatro) vezes, todas por tráfico de entorpecentes nesta cidade de Palmital. Narra que novamente passou a traficar porque precisava de dinheiro para 'comprar minhas coisas'. Aduz que adquiriu certa quantia de entorpecentes de indivíduo que prefere não identificar por medo de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Palmital

Foro de Palmital

2ª Vara

Avenida Reginalda Leão, 1500, Palmital - SP - cep 19970-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500469-56.2021.8.26.0415 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500469-56.2021.8.26.0415

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

LUIZ FERNANDO DOS SANTOS ANDRADE e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JONAS FERREIRA ANGELO DE DEUS

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo propôs a presente ação penal em face de LUIZ FERNANDO DOS SANTOS ANDRADE, nascido em 24/05/2003 e já qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Narrou, na inicial acusatória, que, no dia 21 de outubro de 2021, por volta das 17h20min, na Rua Edgar Luzio Filho, n.426, nesta cidade e comarca de Palmital/SP, o denunciado vendeu 02 (dois) eppendorfs contendo cocaína e trazia consigo para entrega e consumo de terceiros, outros 80 (oitenta) eppendorfs contendo cocaína, totalizando o peso aproximado de 98,57g e peso líquido de 28,99g, 06 (seis) invólucros de cocaína na forma de haxixe, com peso aproximado de 4,86g e peso líquido de 0,58g e 23 (vinte e três) invólucros contendo maconha, com peso aproximado de 88,17g e peso líquido de 36.89g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls. 120/121).

O acusado foi preso em flagrante delito em 21/10/2021 (fls. 01/03), decretando-se a sua prisão preventiva em 22/10/2021 (fls. 89/92).

O réu foi notificado (fl. 135) e ofereceu defesa prévia (fls.142/147).

A denúncia foi recebida em 21/01/2022 (fls. 149/150).

O réu foi citado (fl.350).

Na fase instrutória, foram ouvidas duas testemunhas e uma informante e o réu foi

interrogado (fls. 171/174 e 193/196).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pugnou pela procedência do pedido formulado na denúncia. Requereu ainda: a) a fixação da pena-base acima do mínimo legal; b) o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06; c) fixação do regime inicial fechado (fls. 200/203).

A Defesa, por sua vez, sustentou, em síntese, que: a) não houve a demonstração da prática da mercancia por parte do acusado, devendo ser desclassificada a conduta para a prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06; b) subsidiariamente, deve ser aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06 (fls. 207/210).

É o relatório.

Decido.

Não há matérias preliminares a serem apreciadas ou a presença de nulidade que deva ser conhecida de ofício, razão pela qual passo ao exame do mérito.

A materialidade delitiva foi comprovada por meio do auto de prisão em flagrante de fls. 01/03, dos termos de depoimentos de fls. 04/05, do termo de declarações de fl. 06, do termo de interrogatório de fl. 08, do auto de exibição/apreensão de fls. 18/19, do boletim de ocorrência de fls. 23/26, do laudo de constatação de fls. 76/83, do exame químico-toxicológico definitivo de fls. 111/113 e das demais provas colhidas sob o crivo do contraditório.

A autoria do crime, por seu turno, foi comprovada por meio da prova oral produzida nos autos.

Nesse diapasão, a testemunha Everton Henrique Breve Varasquim, policial militar, disse que participou da prisão do réu. Relatou que tinham conhecimento de denúncias de que o réu praticava o tráfico em esquina. Afirmou que visualizaram o réu em portão de residência, entregando objeto para Silvia. Informou que, com a aproximação da viatura, tentaram se evadir. Disse que abordou Silvia e que seu parceiro foi atrás do réu em residência abandonada. Relatou que o réu derrubou eppendorfs de cocaína, sendo acompanhado pelo policial André. Relatou que o policial verificou que ele jogou a droga no vaso, tentando dar descarga, o que não foi possível por não haver água, já que a casa estava abandonada. Relatou que Silvia informou que havia acabado de pegar dois pinos de cocaína com o réu. Disse que localizaram o que ele jogou no vaso sanitário, consistente em porções de cocaína, maconha e haxixe. Acrescentou que o réu confessou que estava realizando a venda. Disse que já tinha conhecimento da prática do tráfico de drogas pelo réu. Afirmou que o conhecimento das denúncias é de que o local é conhecido como ponto de venda de drogas. Mencionou que a denúncia anônima especificava Luiz Fernando, vulgo "magrinho".

A informante Silvia Ribeiro afirmou que estava em bar bebendo e que depois saiu procurando negócio para comprar. Informou que viu rapaz e indagou sobre onde poderia comprar um pino. Relatou que o réu lhe vendeu, tendo dito que era para ele usar. Afirmou que ele disse ser para ele "cheirar". Disse que o réu lhe vendeu dois pinos. Mencionou que não conhecia o réu. Informou que o conheceu no dia dos fatos. Relatou que pagou vinte reais, sendo dez cada um. Afirmou que o réu não lhe ofereceu mais drogas. Afirmou que não viu a abordagem do acusado pelos policiais. A testemunha André de Oliveira, policial militar, afirmou que a residência em que o réu se encontrava na ocasião é uma casa desabitada que estava sendo usado como ponto de venda de entorpecentes. Disse que havia mais de dez denúncias de que ele realizava o tráfico. Acrescentou que, em patrulhamento, viram o réu entregando entorpecentes para Silvia e que ele tentou se evadir. Disse que localizaram mais entorpecentes na residência e que o réu tentou dispensar entorpecentes na descarga. Relatou que as denúncias chegaram por ligação 190, mencionando que o réu, vulgo "magrinho", estaria pelo local traficando entorpecentes e que até pulava o muro dessa casa. Afirmou que as denúncias mencionavam o nome do réu. Acrescentou que Silva estava com dois pinos de cocaína em sua mão. Relatou que os pinos possuíam a mesma embalagem dos encontrados na casa e que ela disse ter comprado dele. Disse que o réu afirmou que a droga era dele e que estava vendendo. Mencionou que há o portão na residência, mas que estava encostado no chão, na residência. Afirmou que o local era bem insalubre, não tinha água nem luz, sem condições da pessoa ficar

ali.

O acusado, por sua vez, em sede policial, afirmou que:

"Declara que saiu da 'fundação' há 4 (quatro) meses, onde estava apreendido pela prática de ato infracional de tráfico de drogas. Relata que já havia sido apreendido 4 (quatro) vezes, todas por tráfico de entorpecentes nesta cidade de Palmital. Narra que novamente passou a traficar porque precisava de dinheiro para 'comprar minhas coisas'. Aduz que adquiriu certa quantia de entorpecentes de indivíduo que prefere não identificar por medo de represálias, mas 'que nem mora' em Palmital e passou a realizar a mercancia. Que estava vendendo 'maconha', 'cocaína' e 'crack', 'tudo pelo preço de 10 (dez) reais cada'. Relata que na data de hoje foi procurado por Silvia para venda de dois 'pinos de cocaína' e que recebeu a quantia de R\$20,00 (vinte reais). Em seguida, logo após a entrega, visualizou a guarnição de militares e imediatamente correu para dentro da residência e jogou todos os entorpecentes dentro do vaso sanitário, porém, que ao ser abordado pelos militares estes arrecadaram tudo que foi jogado. Afirma que o local não é sua residência, pois se trata de uma casa abandonada e não tem conhecimento de quem é o proprietário, mas que 'passa algumas noites' no local, quando necessário. Por fim: que não foi agredido pelos militares, seja de forma física ou verbal;" (fl.08).

Judicialmente, ao ser interrogado, o réu negou a prática do delito. Afirmou que, nesse dia, estava usando drogas, crack. Disse que ficava nessa casa, conhecida como fumódromo e que ficava lá usando drogas. Afirmou que ficam alguns traficantes lá. Disse que chegou lá para comprar pedras e que Silvia já estava lá. Afirmou que pegou da mão do traficante e entregou para Silvia. Mencionou que não conseguiu correr e que foi pego pelos policiais. Acrescentou que foi agredido pelos policiais. Mencionou que era conhecido no meio policial quando menor de idade, mas que estava tranquilo após sair da Fundação Casa. Afirmou que apanhou novamente na delegacia e que eram seis policiais. Disse que o policial André foi quem lhe bateu mais. Informou que, não aguentou apanhar, e que teve que falar que a droga era do interrogando. Informou que a casa era abandonada e que não havia nenhum móvel. Afirmou que sentavam no chão para usar droga. Disse que a casa não tem portão. Mencionou que não apanhou novamente na delegacia. Afirmou que não ficou machucado, mas que ficou tudo vermelho. Mostrada a fotografia de fl. 20, afirmou que é o interrogando e que foi tirada na delegacia após ser preso. Disse que não se recordava do policial. Afirmou que, quando estavam lhe batendo, o delegado não estava por perto. Disse que ficou com medo na hora. Informou que não se lembra de ter passado por médico. Afirmou que realizou exame de corpo de delito. Disse que havia saído há três meses da Fundação Casa. Informou que foi apreendido quatro vezes, todas as vezes por tráfico. Afirmou que havia prometido mudar de vida. Relatou que saiu e que estava fazendo o que prometeu. Disse que fez tatuagens com doze anos de idade. Afirmou que, na data dos fatos, morava na casa de sua mãe, no centro, bairro Paraná. Afirmou que o local dos fatos é a rua do mercado Colibri, onde usava drogas.

O quadro probatório delineado acima permite a formação de juízo de convicção acerca da autoria e da materialidade delitiva, haja vista a comprovação de que o acusado vendeu e trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal, substâncias entorpecentes.

Com efeito, os policiais militares ouvidos em juízo relataram, de modo uniforme, que, após o recebimento de notícia apontando a prática do crime pelo acusado, este foi preso em flagrante após ter sido visto realizando a venda de drogas, sendo ainda localizadas as demais substâncias entorpecentes mencionadas na denúncia na residência para onde o réu se deslocou assim que constatou a presença dos policiais.

Ademais, na situação dos autos, as palavras dos policiais apresentam confiabilidade, porquanto não foram trazidos dados verossímeis que pudessem desaboná-las e não se vislumbra que teriam qualquer motivo para prejudicar o réu. Sobre o tema, inclusive, o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

"2. Esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação

do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese”(AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

O C. Supremo Tribunal Federal também já asseverou que:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.” (HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26/03/1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293)

Destaca-se ainda que não se vislumbra plausibilidade na versão apresentada pelo acusado no sentido de que teria sido severamente agredido por seis policiais militares, visto que, além o laudo médico de fl. 75 ter atestado, que, no dia dos fatos, o réu não apresentava vestígios de lesões corporais no tegumento cutâneo e corpóreo ou sinais de ofensas à saúde, a fotografia de fl. 20 que, segundo o próprio acusado, teria sido tirada na delegacia após a prisão em flagrante, não retrata situação condizente com as ofensas físicas descritas pelo réu. Ademais, na audiência de custódia (mídia eletrônica de fls. 93/94), o acusado afirmou que não houve violência por parte dos policiais.

Acrescenta-se que a informante Silvia Ribeiro, por sua vez, apesar de ter mencionado que o réu estaria com a droga para uso, admitiu ter adquirido dois pinos de cocaína do acusado mediante o pagamento de vinte reais.

O réu, por seu turno, na fase policial, confessou a prática delitiva, narrando a forma como realizava a venda, o preço empregado e admitindo a posse das drogas encontradas na residência em questão.

Não se vislumbra, outrossim, irregularidade no ingresso no domicílio por parte dos policiais militares, haja vista que, além de ter sido mencionado que o local se encontrava abandonado, o crime em apreço possui natureza permanente, prolongando, por conseguinte, a situação de flagrante e atraindo, nessa medida, a autorização prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, mormente em face das fundadas razões para ingresso decorrente do conhecimento por parte dos policiais sobre o envolvimento do réu no tráfico de drogas e diante da atitude por ele levada a cabo após visualizar os militares e acima exposta.

Em casos recentes, o e. Tribunal de Justiça paulista decidiu no mesmo sentido:

“Apelação - Tráfico de entorpecentes - Recursos defensivos - Nulidade - Ausência de autorização judicial para ingresso na residência - Denúncias anônima indicando que na residência ocorria tráfico de drogas - Fundada suspeita a justificar o ingresso dos policiais - Delito permanente, cujo estado de flagrância se perdura no tempo - Tese de nulidade afastada” (TJSP; Apelação Criminal 1500458-85.2018.8.26.0559; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/05/2021; Data de Registro: 12/05/2021)

“Tráfico de entorpecentes - Crime permanente - Ingresso em residência - Mandado judicial - Desnecessidade - Nulidade inexistente;” (TJSP; Apelação Criminal 1500369-83.2020.8.26.0594; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bauru - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/05/2021; Data de Registro: 17/05/2021)

Destarte, os elementos probatórios apresentados permitem concluir, de modo cabal, que as drogas se destinavam ao comércio espúrio.

Observa-se, ademais, que não houve a caracterização de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade em favor do acusado e que este era imputável na data do delito e possuía consciência da ilicitude de sua conduta.

Frisa-se ainda a impossibilidade de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, haja vista que os elementos probatórios produzidos indicam a mercancia espúria, consoante detalhado alhures, inexistindo, noutra banda, substrato mínimo a indicar que os entorpecentes apreendidos seriam destinados ao consumo pessoal.

A prova produzida não deixa dúvidas, portanto, de que o acusado praticou a infração penal descrita na inicial acusatória, devendo responder penalmente pela conduta praticada.

Reconhece-se, noutro giro, a incidência da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, "d"), pois o acusado confessou, espontaneamente, a prática delitiva, o que foi utilizado como um dos elementos de convicção para a condenação (Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça).

Verifica-se também a presença da atenuante da menoridade relativa, porquanto o acusado era menor de vinte e um anos na data do fato (CP, art. 65, I).

Afasta-se, porém, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06.

Do exame dos processos listados na certidão de fls. 86/87, infere-se que o réu foi condenado ao cumprimento de medidas socioeducativas pela prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 em três oportunidades (processos n. 1500137-16.2020.8.26.0580, n. 1500299-11.2020.8.26.0580 e n. 1500563-38.2020.8.26.0415), tendo sido julgada extinta a execução da medida de internação (autos n. 0003690-46.2020.8.26.0322) em 12/07/2021, constando do feito citado liberação do acusado em 17/07/2021.

Destarte, ante a gravidade dos atos infracionais anteriores e da proximidade temporal com o crime em tela, evidencia-se a dedicação do réu às atividades criminosas, o que justifica a não incidência da majorante em apreço, conforme entendimento pacificado pela Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. PLEITO DE AFASTAMENTO COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS. PREVALECIMENTO DE ENTENDIMENTO INTERMEDIÁRIO. POSSIBILIDADE EM CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA DESIGNADA PARA REDIGIR O ACÓRDÃO. TESE NÃO APLICADA AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS HÁBEIS A RECOMENDAR A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM, NO CASO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Consoante o § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena diminuída, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. Para que o agente possa ser beneficiado, é preciso preencher cumulativamente os requisitos.

2. Na esfera da Lei n. 8.069/1990, as medidas socioeducativas aplicadas em resposta a ato infracional cometido por adolescente possuem o objetivo de responsabilização quanto às consequências lesivas do ato, a integração social e garantia de seus direitos individuais e sociais, bem como a desaprovação da conduta infracional (art. 1.º, § 2.º, incisos I, II e III, da Lei n. 12.594/2012 - SINASE).

3. No entanto, apesar de a medida socioeducativa, impositiva e preponderantemente pedagógica, possuir certa carga punitiva, certo é que não configura pena e, portanto, não induz reincidência nem maus antecedentes. Nessa medida, é incompatível considerar o registro de anterior ato infracional, na terceira fase da dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, como elemento caracterizador da dedicação do agente a atividades delituosas, obstando a minorante, equiparando a conduta a crime hediondo e recrudescendo a execução penal.

4. Vale dizer, o registro da prática de fato típico e antijurídico por adolescente (inimputável), que não comete crime nem recebe pena, atingida a maioridade penal, não pode ser utilizado como fundamento para se deduzir a dedicação a atividades criminosas, e produzir amplos efeitos desfavoráveis na dosimetria e execução da pena.

5. No caso concreto, foi tida por inidônea a fundamentação que fez alusão genérica ao histórico infracional para concluir pela comprovação da dedicação às atividades criminosas, sobretudo porque nenhum outro dado foi extraído do conjunto probatório para respaldar a conclusão de que os agentes vinham se dedicando à atividade criminosa, o que tampouco foi possível identificar a partir da quantidade não expressiva de entorpecente.

6. No entanto, prevaleceu, no âmbito da Terceira Seção, para fins de consolidação jurisprudencial e ressaltado o entendimento desta Relatora para o acórdão, entendimento intermediário no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração.

7. Embargos de divergência conhecidos e desprovidos.”

(EResp 1916596/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Rel. p/ Acórdão Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2021, DJe 04/10/2021) (g.n.)

Impõe-se, portanto, a condenação do acusado pela prática da conduta acima delineada, razão pela qual passo à dosimetria das penas, em atenção ao previsto no art.68, caput, do Código Penal.

Na primeira fase do cálculo da sanção penal, em análise das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei n. 11.343/06, observa-se que, embora a quantidade de drogas não seja exacerbada, parte das substâncias apreendidas (cocaína) apresenta natureza especialmente lesiva, ao passo que as demais circunstâncias não lhe são desfavoráveis. Assim, exaspero a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da reprimenda, presentes as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea e em atenção ao disposto na Súmula n. 231 do c. Superior Tribunal de Justiça, atenuo a pena em 1/7 (um sétimo), resultando em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na última fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, a pena fica definitivamente fixada no patamar citado.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal de um trinta avos do salário-mínimo vigente ao tempo do fato (Lei n. 11.343/06, art. 43), devido à ausência de maiores apurações sobre a situação financeira do acusado.

Estabeleço o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33 do Código Penal, tendo em vista a quantidade de pena fixada, a primariedade do acusado e as circunstâncias do delito acima aludidas.

Deixo de realizar a providência descrita no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, já que não implicará alteração de regime.

Em virtude do patamar de pena estabelecido, o réu não preenche os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (CP, art. 44) ou para a suspensão condicional da pena (CP, art. 77).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para condenar o réu LUIZ FERNANDO DOS SANTOS ANDRADE, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de um trinta avos do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade (art. 387, §1º, do CPP), porquanto respondeu preso a todo o processo e permanecem presentes os requisitos da prisão preventiva já declinados em decisões anteriores proferidas neste feito, para a garantia da ordem pública. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Expeça-se guia de execução provisória à Vara de Execuções.

Ressalta-se, ademais, que, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já destacou que: “5. Segundo jurisprudência desta Corte, não há incompatibilidade na fixação do regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória.” (HC 573.876/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020)

Em observância ao previsto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, esclareço que deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, pois se trata de crime de perigo abstrato, inexistindo vítima determinada.

Após o trânsito em julgado:

- a) oficie-se ao instituto de identificação do Estado;
- b) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para fins de cumprimento do previsto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal;
- c) expeça-se guia de execução definitiva.

Condene o sentenciado ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Proceda-se, em relação à droga apreendida, conforme determinado no art. 72 da Lei n. 11.343/06.

Decreto o perdimento dos valores apreendidos em favor da União, nos termos dos artigos 63 da Lei n. 11.343/06.

Sem prejuízo, visto que mencionados nesta sentença, juntem-se certidões de objeto e pé relativas aos processos n. 1500137-16.2020.8.26.0580, n. 1500299-

11.2020.8.26.0580, n. 1500563-38.2020.8.26.0415 e n. 0003690-46.2020.8.26.0322.

Palmital, 11 de março de 2022.

JONAS FERREIRA ANGELO DE DEUS

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA